

n) înființarea sechestrului asigurator, popririi, a altor măsuri asiguratorii;
o) renunțarea la mandat a administratorilor, persoanelor împuternicite, cenzorilor, după caz;

p) orice alte modificări privind actele, faptele și datele înregistrate în registrul comerțului.

(2) Administratorul, directorul, persoana împuternicită, cenzorul, auditorul, după caz, au obligația de a solicita și înregistrarea în registrul comerțului a hotărârilor judecătorești sau a altor acte prin care se dispune încetarea efectelor unor măsuri înregistrate.

ART. 104

(1) Instanțele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comerțului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii de pe hotărârile ce se referă la acte, fapte și mențiuni a căror înregistrare în registrul comerțului o dispun, conform legii.

(2) În hotărâre, instanța judecătorească dispune și efectuarea înregistrării corespunzătoare în registrul comerțului, precum și, dacă este necesar pentru efectuarea înregistrării în registrul comerțului, depunerea de către profesionist sau persoana interesată a altor înscrisuri necesare efectuării înregistrării în registrul comerțului a mențiunii respective.

SECȚIUNEA a 7-a

Procedura în fața registratorului

ART. 105

(1) Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia sau a oricăror alte persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, potrivit legii, registratorul solicită prezența fizică a acestora. Prezența fizică nu este necesară în cazul în care cererea de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acesteia, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de notari publici sau avocați.

(3) În cadrul procedurii de constituire online, în cazul în care, în mod excepțional, registratorul solicită prezența fizică în temeiul alin. (2), toate celelalte etape ale procedurii vor fi realizate în întregime online.

(4) Dacă este necesară obținerea de informații și/sau documente prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre, registratorul poate acorda termen pentru soluționarea cererii de înregistrare.

(5) La solicitarea părții sau a reprezentantului acesteia se organizează audiență publică.

(6) În situația în care soluționarea cererii a fost amânată, iar solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de soluționare, aceasta se înregistrează, iar solicitantul primește termen de soluționare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare.

(7) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluționate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare.

(8) Dacă solicitantul modifică înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare, înscrisurile depuse inițial nu vor mai fi luate în considerare la soluționarea cererii.

ART. 106

(1) Dacă cererea de înregistrare și documentele depuse în susținerea acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, după caz, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor legale pentru înființarea, constituirea, organizarea și funcționarea profesioniștilor care au obligația înregistrării ori dacă registratorul apreciază că sunt necesare și alte informații sau documente pentru soluționarea cererii, acesta acordă, prin încheiere, un termen de remediere sau de completare de cel mult 15 zile calendaristice.

(2) Termenul și motivele amânării se afișează pe portalul de servicii online al ONRC, putând fi consultate și prin intermediul stațiilor de lucru amenajate la sediul oficiilor registrului comerțului.

(3) Termenul de soluționare a cererii de înregistrare și termenul de eliberare a documentelor prevăzute de lege se modifică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care solicitantul remediază/completează cererea de înregistrare anterior expirării termenului stabilit de registrator și solicită preschimbarea termenului de soluționare, cererea de înregistrare este soluționată în ziua următoare zilei remedierii/completării.

(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) solicitantul nu își îndeplinește obligațiile dispuse prin încheierea de amânare, cererea de înregistrare este respinsă.

ART. 107

(1) Dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru înființarea, constituirea, organizarea și funcționarea profesioniștilor care au obligația înregistrării, registratorul pronunță o încheiere de admitere a cererii de înregistrare, în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a cererii sau, după caz, de la data îndeplinirii tuturor formalităților și primirii tuturor documentelor și informațiilor, dispuse de registrator, pentru constituire și înregistrare.

(2) Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.

(3) Înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere.

(4) Persoanele juridice dobândesc personalitate juridică de la data operării efective a înregistrării în registrul comerțului.

ART. 108

(1) Dacă nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru înregistrarea cererii, registratorul dispune, prin încheiere motivată, respingerea cererii de înregistrare.

(2) În cazul în care solicitantul renunță la cerere, registratorul ia act de renunțare, prin încheiere.

ART. 109

Prevederile art. 105 alin. (1) și alin. (6) - (8), art. 106, art. 107 alin. (1) și art. 108 se aplică, în mod corespunzător, și în soluționarea altor cereri privind înregistrări în registrul comerțului.

ART. 110

(1) La înmatriculare/înregistrare se editează certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală, EUID, însoțit de încheierea pronunțată de registrator, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării sau desfășurării activității, precum și, după caz, de alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) La înscrierea de mențiuni se eliberează certificatul de înregistrare mențiuni, însoțit de încheierea pronunțată de registrator, precum și, după caz, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării și de alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Certificatele și celelalte documente prevăzute la alin. (1) și (2) se editează, potrivit opțiunii solicitantului, și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată. La cerere, solicitantului i se poate elibera o copie sau o copie certificată după exemplarul emis în format letric al acestor documente, păstrat în dosarul profesionistului.

(4) Atât la înmatriculare, cât și la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanților, odată cu eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2), pentru a lua cunoștință de datele înregistrate în registrul comerțului, li se furnizează informații punctuale la zi din registrul comerțului privind profesionistul care a făcut obiectul înregistrării în registrul comerțului.

(5) Toate documentele emise de ONRC potrivit alin. (1) - (4) se redactează în limba română.

ART. 111

(1) Documentele prevăzute la art. 110 alin. (1) și (2) se comunică, în funcție de opțiunea solicitantului, în una dintre următoarele modalități:

- a) direct la ghișeu, în format letric, la sediul oficiilor registrului comerțului;
- b) prin mijloace electronice;
- c) prin poștă, cu confirmare de primire, cu achitarea costurilor aferente sau prin servicii de curierat.

(2) În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, comunicarea documentelor se poate face și prin intermediul birourilor de asistență și de reprezentare din cadrul primăriilor, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare.

(3) În vederea comunicării documentelor în modalitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), solicitantul indică, în cererea de înregistrare și în orice alte cereri adresate oficiului registrului comerțului, persoana și adresa poștală sau electronică la care urmează să fie comunicate documentele.

(4) Încheierea prin care se ia act de renunțarea la cererea de înregistrare nu se comunică.

(5) În cazul în care cererea de înmatriculare/înregistrare și documentele necesare înregistrării sunt transmise prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată, încheierea registratorului și, după caz, certificatul de înregistrare, respectiv certificatul/certIFICATELE constatator/constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, semnate cu semnătură electronică calificată, se comunică în aceeași modalitate, data comunicării fiind considerată data la care aceasta devine disponibilă destinatarului, încheierea registratorului, certificatul de înregistrare, certificatul/certIFICATELE constatator/constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării astfel transmise sunt asimilate înscrisurilor autentice.

(6) La cererea expresă a profesionistului, menționată în cererea de înregistrare sau ulterior, în cazul solicitării eliberării prin mijloace electronice a documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerțului, acestuia i se poate elibera copie/copie certificată a documentelor prevăzute la alin. (1), după exemplarul emis în format letric, păstrat în dosarul profesionistului.

ART. 112

(1) Împotriva încheierii registratorului pronunțate potrivit art. 108 sau, după caz, potrivit art. 110 solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea încheierii, în cazul în care a solicitat comunicarea prin modalitățile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și c). În aceste cazuri, solicitantul poate formula plângere și de la data publicării încheierii în Buletin, dacă aceasta este anterioară comunicării.

(2) În cazul prevăzut la art. 111 alin. (1) lit. a), dacă încheierea nu este ridicată de la ghișeu în termenul de eliberare a documentației, solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile de la data publicării încheierii în Buletin.

(3) Orice persoană interesată, alta decât solicitantul, poate face plângere împotriva încheierii registratorului în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în Buletin ori în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României, acolo unde legea dispune astfel.

ART. 113

(1) Plângerea se depune, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului.

(2) Plângerea se depune, în cazul persoanelor juridice, la oficiul registrului comerțului, care o va menționa în registrul comerțului și o va comunica tribunalului/tribunalului specializat în trei zile lucrătoare de la data depunerii.

(3) În cazul în care plângerea împotriva încheierii registratorului este depusă direct la judecătoria/tribunal/tribunal specializat, la primul termen de judecată instanța va pune în vedere solicitantului ca până la următorul termen să facă dovada menționării în registrul comerțului a depunerii plângerii.

ART. 114

(1) Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul încheierilor registratorului se dispune prin încheiere a registratorului, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.

(2) Îndreptarea erorilor materiale constatate în cuprinsul înscrisurilor depuse de solicitant se dispune prin încheiere a registratorului, la solicitarea persoanelor interesate, pe baza înscrisurilor modificate corespunzător.

ART. 115

(1) Reconstituirea dosarelor persoanelor înregistrate în registrul comerțului, parțial sau integral, se dispune de registrator, prin încheiere, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.

(2) Registratorul stabilește termenul în care profesionistul trebuie să depună la dosar copii certificate ale documentelor care au fost depuse la oficiul registrului comerțului, ale documentelor care au fost eliberate de oficiul registrului comerțului sau de alte autorități și instituții publice, persoane fizice, alte persoane juridice, după caz.

(3) Registratorul poate solicita autorităților și instituțiilor publice, persoanelor fizice, altor persoane juridice care dețin documentele în cauză transmiterea de copii certificate ale acestora.

ART. 116

(1) Solicitantul cererii de înregistrare sau, după caz, împuternicitul acestuia poate obține, contra cost, copii ale documentelor depuse în susținerea cererii aflate în curs de soluționare.

(2) Celelalte persoane interesate vor lua cunoștință de documentele din dosarul persoanelor înregistrate în registrul comerțului numai prin solicitarea de copii/copii certificate ale acestora, cu achitarea tarifului legal, după soluționarea cererilor de înregistrare și efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel.

(3) Organele de urmărire și cercetare penală au acces la dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, pe care îl pot consulta pe suport hârtie sau din arhiva electronică.

ART. 117

(1) În vederea asigurării unei practici unitare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se constituie Comisia de analiză și practică unitară a ONRC, denumită în continuare Comisia, din care fac parte registratori și personal de specialitate juridică. Componenta acesteia este stabilită anual prin decizie a directorului general al ONRC.

(2) În funcție de aspectele care fac obiectul sesizării, Comisia poate solicita puncte de vedere specialiștilor din cadrul Ministerului Justiției sau din cadrul altor instituții cu care ONRC colaborează.

(3) Comisia elaborează puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate din analiza activității de înregistrare în registrul comerțului, pe care le aduce la cunoștința structurilor din cadrul ONRC și a oficiilor registrului comerțului.

(4) Organizarea și funcționarea Comisiei se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.

SECȚIUNEA a 8-a

Procedura în fața instanței de judecată

ART. 118

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerile împotriva încheierii registratorului, precum și orice alte cereri legate de activitatea de înregistrare în registrul comerțului ori introduse, potrivit legii, de ONRC sau de orice persoane interesate este judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul profesional persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, respectiv tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat în a cărei rază teritorială își are sediul social persoana juridică sau sucursala persoanei juridice.

(2) Plângerea nu este suspensivă de executare.

(3) Instanța soluționează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, cu citarea părții și a oficiului registrului comerțului competent.

(4) Hotărârea prin care este soluționată plângerea este executorie și este supusă numai apelului. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

ART. 119

(1) ONRC are legitimare procesuală activă și poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comerțului, interesul fiind prezumat.

(2) Cererile introduse de ONRC în temeiul prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru sau de orice alte taxe/tarife/comisioane prevăzute de lege.

ART. 120

(1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului are dreptul să ceară judecătoriei, în cazul profesioniștilor persoane fizice, și tribunalului/tribunalului specializat, în cazul profesioniștilor persoane juridice, radierea înregistrării generatoare de prejudicii și, după caz, repunerea în situația anterioară, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.

(2) Cererea se depune la oficiul registrului comerțului în care este înregistrat profesionistul și despre aceasta se face mențiune în registrul comerțului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează cererea judecătoriei, tribunalului/tribunalului specializat în a cărei rază teritorială se află sediul profesionistului, iar în cazul sucursalei înființate în alt județ, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul/tribunalul specializat din județul în care își are sediul sucursala.

(3) Instanța se pronunță asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerțului și a profesionistului.

(4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsă.

(5) Oficiul registrului comerțului va efectua radierea și va publica hotărârea judecătorească definitivă în Buletin. În acest scop, instanța va comunica oficiului registrului comerțului hotărârea judecătorească rămasă definitivă.

SECȚIUNEA a 9-a

Înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității

ART. 121

(1) Autorizarea funcționării se realizează prin înregistrarea în registrul comerțului a declarației-tip pe propria răspundere și a datelor aferente, prin care solicitantul își asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfășurării tuturor activităților declarate în obiectul de activitate și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora.

(2) Activitățile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punctul de vedere al protecției mediului, de către autoritățile competente de protecția mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare și lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.

(3) Activitățile pentru care legea reglementează condiții speciale de autorizare/notificare a funcționării sunt autorizate de autoritățile și instituțiile de resort, potrivit procedurilor emise în acest sens, prealabil sau ulterior desfășurării activităților economice pentru care este necesară autorizația.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritățile/instituțiile publice implicate vor încheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentru transmiterea periodică a listei codurilor CAEN care necesită condiții speciale de autorizare/notificare, precum și a profesioniștilor având ca obiect de activitate principal sau secundar aceste activități, pentru care se va dispune, în încheierea pronunțată de registrator, necesitatea obținerii acestor autorizații sau a notificării, în vederea desfășurării, în condiții legale, a activității respective.

ART. 122

(1) Solicitantul trebuie să depună, odată cu cererea de înregistrare, și declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți.

(2) Activitățile proprii de birou pentru firmă nu fac obiectul depunerii declarației pe propria răspundere, prevăzută la art. 121 alin. (1).

(3) Declarația este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociați, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfășoară toate activitățile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional și/sau la sediile secundare, după caz, la terți, cu îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii.

(4) Dacă se modifică obiectul de activitate ori activitățile autorizate, sediul social/profesional sau se înființează noi sedii secundare, precum și în situația întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderilor familiale ori a societăților care au desfășurat activitate de la înființare sau a reluării acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului o nouă declarație-tip pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare, după caz, la terți, corespunzătoare modificărilor intervenite și care să ateste situația curentă pentru desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate.

(5) Oficiul registrului comerțului înregistrează în registrul comerțului depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terți și datele cuprinse în declarație.

(6) Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare reprezintă anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.

(7) Pentru sediul social/profesional și/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terți, oficiul registrului comerțului eliberează, odată cu încheierea registratorului, și certificatul de înregistrare sau, după caz, de mențiuni și un certificat constatator, care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută la alin. (1) și datele din aceasta.

(8) Modelul declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și modelul certificatului constatator, care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută la alin. (1) și datele din aceasta, se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

(9) Pe certificatele constatatoare menționate la alin. (7) se aplică timbru sec de către oficiul registrului comerțului. Pentru certificatele emise în format electronic, timbrul sec este înlocuit cu sigiliul electronic calificat.

ART. 123

(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți, și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.

(2) Autoritățile/Instituțiile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:

a) Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică teritoriale;

b) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile teritoriale;

c) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin unitățile teritoriale;

d) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

ART. 124

(1) Ulterior controlului/verificării, autoritățile/instituțiile publice prevăzute la art. 123 alin.

(2) notifică, dacă este cazul, oficiului registrului comerțului actul prin care s-a dispus suspendarea activității sau prin care s-a interzis desfășurarea activității, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat, din oficiu, în registrul comerțului.

(2) Documentul transmis conform alin. (1) va conține următoarele elemente necesare înregistrării în registrul comerțului: tipul documentului, temeiul legal al emiterii, datele de identificare a profesionistului înregistrat în registrul comerțului, adresa sediului - social sau secundar - pentru care s-au dispus măsurile respective, activitățile pentru care s-a dispus sancționarea, conform Nomenclatorului CAEN și, după caz, perioada pentru care s-a dispus măsura respectivă.

(3) Orice modificare a situației prevăzute la alin. (1) se comunică oficiului registrului comerțului de către profesionistul înregistrat în registrul comerțului în vederea înregistrării, fiind însoțită de documente în acest sens, emise de autoritățile/instituțiile publice competente. În cazul în care modificările sunt notificate de autoritățile/instituțiile publice competente, acestea se vor înregistra din oficiu în registrul comerțului.

SECȚIUNEA a 10-a

Atribuirea codului unic de înregistrare și înregistrarea fiscală a profesioniștilor care au obligația înregistrării în registrul comerțului

ART. 125

Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor - ANAF este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului.

ART. 126

(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către ANAF, oficiile registrului comerțului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronică, ANAF datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), ANAF atribuie codul unic de înregistrare.

(3) Structura codului unic de înregistrare se stabilește de ANAF.

ART. 127

(1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a dobândit personalitate juridică, respectiv că profesioniștii au fost luați în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal.

(2) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata existenței lor.

ART. 128

Profesionistul înregistrat în registrul comerțului este obligat să menționeze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuițate în activitatea economică firma, sediul social sau profesional, codul unic de înregistrare.

ART. 129

Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege."

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6¹, cu următorul cuprins:

"ART. 6¹

Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 pentru a fonda o societate, în actul constitutiv fiind prevăzută o clauză în acest sens."

3. La articolul 7, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) capitalul social subscris, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură, modul evaluării acestuia; la societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;"

4. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d¹), cu următorul cuprins:

"d¹) modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociațiilor, cu votul tuturor asociațiilor, în cazul în care, datorită parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută;"

5. La articolul 7, literele e) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;

.....

i) modul de dizolvare și de lichidare a societății; modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății."

6. La articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f¹), cu următorul cuprins:

"f¹) după caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra societății;"

7. La articolul 8, litera f²) se modifică și va avea următorul cuprins:

"f²) tipul societății, respectiv închis sau deschis, precum și orice restricție cu privire la transferul de acțiuni;"

8. La articolul 8, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k¹), cu următorul cuprins:

"k¹) după caz, datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra societății;"

9. Articolul 8¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 8¹

Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e), e¹) și f¹), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) și k¹) includ:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul/reședința și cetățenia, actul de identitate/pașaportul, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate;

b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, naționalitatea, numărul de ordine în registrul comerțului și/sau codul unic de înregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii naționale aplicabile."

10. Articolul 9¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 9¹

(1) Societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă sunt obligate să verse integral la constituire capitalul social subscris.

(2) Societatea cu răspundere limitată trebuie să verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operațiuni în numele societății, iar diferența de capital social subscris va fi vărsată:

a) pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;

b) pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării."

11. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Registratorul de registrul comerțului dispune înregistrarea în registrul comerțului a prospectului de emisiune."

12. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 19

(1) Subscrierile de acțiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor."

13. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 26

(1) Dacă există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comerțului numirea unuia sau a mai multor experți. Dispozițiile art. 38 și 39 se aplică în mod corespunzător."

14. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se abrogă.

15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) dovada sediului declarat;"

16. La articolul 36 alineatul (2), literele d), e) și f) se abrogă.

17. Articolul 37 se abrogă.

18. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 38

(1) La societățile pe acțiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, registratorul numește, în termen

de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărului și valorii acțiunilor acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de registratorul de registrul comerțului."

19. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 40

(1) În cazul în care cerințele legale sunt îndeplinite, registratorul, prin încheiere, va dispune înmatricularea societății în registrul comerțului, în condițiile prevăzute de legea privind acest registru."

20. La articolul 41, alineatul (2) se abrogă.

21. La articolul 44¹, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 44¹

(1) Dobândirea de către societate, într-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea începerii activității societății, a unui bun de la un fondator ori acționar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentând cel puțin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor, precum și prevederilor art. 38 și 39, va fi menționată în registrul comerțului, în baza actului translativ de proprietate, încheiat în condițiile legii, și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

22. Articolele 45 și 46 se abrogă.

23. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data efectuării publicității prevăzute de lege nu sunt opozabile terților care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele."

24. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 51

Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte."

25. Articolul 52 se abrogă.

26. La articolul 56, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) lipsește încheierea registratorului de registrul comerțului de înmatriculare a societății;"

27. La articolul 58, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Tribunalul va comunica hotărârea judecătorească oficiului registrului comerțului, care, după înregistrarea în registrul comerțului, se va publica în Buletinul electronic al registrului comerțului."

28. Articolul 60 se abrogă.

29. Articolul 64 se abrogă.

30. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 72

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres."

31. La articolul 73¹ se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

"(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 pentru a deține și exercita această funcție, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens."